

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2099/2532

บริษัท ธนาการสยาม จำกัด
บริษัท ไทยเอนเนอร์จัล อีควิปเมนต์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 14, มาตรา 61, มาตรา 153

คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีผลเป็นคำพิพากษา คู่ความจะต้องอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

หลังจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายแล้ว จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนสัญชาติและเชื้อชาติพม่า ได้ เดินทางออกไปจากราชอาณาจักรไทย ก่อนโจทก์ฟ้องเกินกว่า 1 ปี จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ เมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายหลังจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถือไม่ได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษา จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองไม่ยื่นคำให้การและจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง สำหรับค่าทนายความให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามสมควร ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อ
ศาลชั้นต้นว่าเจ้าหนี้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกว่า ขอให้จำเลยทั้งสองล้ม
ละลาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย
ทั้งสองเด็ดขาด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ต่อมาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย วันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้ศาลเลื่อนวันนัดฟังคำพิพากษาออก
ไปอีก ศาลอนุญาตให้เลื่อนวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐ ถึงวันนัด
ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย จำเลยที่ ๒ จึงอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นคน
สัญชาติและเชื้อชาติพม่า ได้เดินทางออกไปจากราชอาณาจักรไทยก่อนโจทก์ฟ้องเกิน

กว่า ๑ ปี จำเลยที่ ๒ ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องการส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีปัญหาว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ปัญหาที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด คำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นคำสั่งที่กระทำเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา และเป็นการวินิจฉัย
ประเด็นแห่งคดี ทั้งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๖ ระบุว่า
"...พิพากษา หมายความว่าตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำสั่ง..." ดัง
นั้น คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จึงมีผลเป็นคำพิพากษา ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
คู่ความจะต้องอุทธรณ์ภายในกำหนด ๑ เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๒๙ และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๑๔๓ คดีนี้
จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด ๑ เดือน และเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาคดีล้มละลายหลังจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถือไม่ได้ว่าเป็นการ
อุทธรณ์คำพิพากษา จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย
ที่ ๒ ชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายวิเทพ ศิริพากษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ